

1507651-11.2020.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... réu é reincidente em crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e, lamentavelmente, voltou a delinquir, e está atualmente preso preventivamente por outro crime de tráfico de drogas, tudo a indicar que o réu ostenta personalidade direcionada à prática de crimes, prejudicando sob qualquer prisma o benefício postulado.

Finalizando, tendo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507651-11.2020.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507651-11.2020.8.26.0292

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2302464/2020 - 01º D.P. JACAREI, 10376989 - 01º D.P. JACAREI, 2304/20/367 - 01º

D.P. JACAREI, 2302464 - 01º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL ROBERTO CARDOSO CAETANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.MICHAEL ROBERTO CARDOSO CAETANO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso, no artigo 168, caput, do Código Penal, porque no dia 20 maio de 2020, à tarde, Rua Pernambuco, 38 - Vila Pinheiro, nesta cidade e comarca de Jacareí, o acusado, apropriou-se do veículo Fiat/Fiorino HD WK E, placas QX8870 - Belo Horizonte/MG, pertencente a empresa Localiza Rent a Car S.A, de que tinha posse ou a detenção.

A denúncia foi oferecida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 62/64) sendo recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 78).

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 92).

Durante a instrução foram ouvidos o representante da vítima e a testemunha arrolada pelas partes. Ao final o réu foi interrogado.

Em debates, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, postulou a procedência do pedido formulado na inicial nos exatos termos da Denúncia.

A Douta Defesa, por seu turno, postulou pela absolvição pura e simples do acusado, por insuficiência de provas.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

2.No mérito a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime restou-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), Contrato de Aluguel (fls. 07/08), Fotografia de fls. 37, bem como pelos demais elementos de provas colhidos nos autos.

A autoria se restou igualmente comprovadas.

O réu MICHAEL ROBERTO CARDOSO CAETANO, ouvido em solo policial, negou o crime, aduzindo que desconhece a locação do veículo em questão. Acrescenta que nunca alugou qualquer veículo junto a Localiza ou qualquer outra empresa, até mesmo pelo fato de ter o nome negativado. Em juízo, ao ser interrogado, o réu admitiu a imputação. Confirmou ter retirado o carro na agência da Localiza nesta cidade e acabou não devolvendo o veículo. Está arrependido de sua conduta. Entregou o carro na mão de um colega que sumiu com o carro. Pretendia usar o carro para pegar umas peças de celulares. Atualmente está preso por crime de tráfico de drogas. Já foi preso anteriormente por outro crime de tráfico de drogas e associação no ano de 2013. Reside na cidade de Jacareí. Tem um filho de 10 anos. É solteiro. Trabalhava em uma empresa nesta cidade quando foi preso.

Na espécie, a confissão do réu está em harmonia com as demais provas produzidas.

O representante da empresa vítima VAGNER CARLOS DA COSTA relatou na fase extrajudicial que no dia 15/05/2020, compareceu a pessoa identificada como Michael Roberto Cardoso Caetano, na Unidade Situada no endereço supra e retirou o veículo de placas QXX-8871 mediante contrato de Locação nº LPAF181033, com prazo previsto de devolução em 20/05/2020. Contudo, o veículo não foi devolvido. Em Juízo, apresentou o mesmo relato, confirmando o contrato de locação celebrado com uma pessoa em nome de Michael Roberto Cardoso Caetano. Só teve contato com os documentos contratuais, e não foi o responsável pelo atendimento. Como o carro não foi devolvido o om o increpado.

Pois bem

As provas produzidas durante a regular instrução do feito são seguras para condenação do réu nos exatos termos postulados na exordial acusatória.

O representante da empresa vítima (Vagner) confirmou a celebração de contrato de locação com o acusado, possibilitando a retirada do veículo de placas QXX-8871 das

dependências de uma das lojas da Localiza, sendo estipulado prazo previsto de devolução em 20/05/2020, o que efetivamente não aconteceu.

O réu admitiu a imputação declarando arrependimento. E a sua confissão está em harmonia com a prova documental de fls. 07/08 e fotografia de fls. 37, que não deixam qualquer dúvida no sentido de que o réu foi o responsável pela locação.

Assim, a condenação do réu é de rigor nos termos da denúncia.

3. Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, com valor fixado no patamar mínimo.

Na segunda fase compenso a agravante da reincidência não específica com a atenuante da confissão espontânea e mantenho a pena base estasbelecida na primeira fase.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Ausentes os pressupostos do artigo 44, do Código Penal, para substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

O réu é reincidente em crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e, lamentavelmente, voltou a delinquir, e está atualmente preso preventivamente por outro crime de tráfico de drogas, tudo a indicar que o réu ostenta personalidade direcionada à prática de crimes, prejudicando sob qualquer prisma o benefício postulado.

Finalizando, tendo em vista a reincidência do acusado, bem como as consequências geradas à empresa vítima pelo crime cometido estabeleço o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, facultando-se ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

4. Posto isso e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu MICHAEL ROBERTO CARDOSO CAETANO a cumprir pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso no art. 168, caput, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em regime semiaberto, iniciando-se a fase executória.

Jacarei, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA